



P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.Sus. Anak / 2015 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK
Tempat lahir : Mendoyo, Dauh Tukad,Jembrana ;-----
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun 9 bulan / 28 April 1997 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;---
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 09/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 09/Tah.Hk/ Pen.Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps. sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;-----

Di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GIOVANNI MELLANUS T,SH. Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sesetan Komp. Ruko Sesetan Agung No. A.19 Denpasar, berdasarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 17 Pebruari 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI,SH. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Orang Tuanya yang bernama Gusti Ketut Artana sedangkan anak korban didampingi oleh orang tuanya yang bernama AA. Ngurah Darma Nuraja ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 04 Pebruari 2015 ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya,* ” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014,dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kab.Tabanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kain pantai warna merah ;-----
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam ;-----
- 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- 1(satu) buah celana dalam wanita warna biru putih ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA ANAK membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;---

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih ingin meneruskan pendidikannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Pebruari 2015 sebagai berikut :-----

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar atau setidaknya pada tempat lain



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengajamelakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA datang tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai, setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara saksi SAKSI KORBAN , dan saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , sambil menggerakkan pantatnya kearah depan kebelakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN , membersihkan diri ;-----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan tanda-tanda persetujuan baru ;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 ;-----

ATAU ;

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, bersetubuh dengan seseorang wanita yakni saksi SAKSI KORBAN di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIAdatang tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai, setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara saksi SAKSI KORBAN , dan saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , sambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



menggerakkan pantatnya kearah depan kebelakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN , membersihkan diri ;-----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru ;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban serta saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : AAPIA ;-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yan benar ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah karena pada saat kejadian terdakwa tidak tahan melihat korban yang pada saat kejadian tersebut hanya menggunakan kain saja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita di kamar kost milik pacarnya korban SAKSI KORBAN di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari perkenalan pada saat tahun baru dimana terdakwa adalah pembantu dari kakak saksi SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut korban sedang tidur ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi melihat sendiri terdakwa tanggal 20 Januari 2015 melakukan persetubuhan terhadap saksi SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi meninggalkan kost-kosan bersama –sama untuk membeli makanan ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi : SAKSI KORBAN ;-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yan benar ;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di kamar kost-kosan di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15 00 wita ;-----
- Bahwa yang melakukan adalah pacar saksi yang bernama TERDAKWA ANAK , yang mana saksi mengenal Ngurah sejak bulan Nopember 2014 di rumah saksi yang awalnya saksi kenal Ngurah bekerja dengan saudara saksi, selanjutnya saksi menjalin hubungan pacaran sampai saat ini ;-----
- Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita saksi tidak merasakan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi saksi ada merasakan adanya kemaluan saksi perih,yang pertama kali memberitahukan saksi adalah saksi AAPIA setelah saksi bangun saksi diberitahukan bahwa saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa, setelah bangun saksi baru tahu kemaluan saksi sedikit basah disekitar paha ;-----
- Bahwa sebelum hari Raya Siwaratri saksi dan terdakwa sudah janji untuk pergi ke pantai tapi sebelum ke pantai saksi disuruh ke kost-kosanya terdakwa terlebih dahulu ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah berhubungan badan bersama terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 20 Desember 2014 dan kedua sekitar bulan Januari di tempat yang sama di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi menggunakan kain pantai warna warni, CD warna putih, sedangkan terdakwa menggunakan celana hitam, sedangkan saksi AAPIA menggunakan kain pantai dan CD warna (tidak tahu) ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pergi makan bersama saksi AAPIA di pasar tegal ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi makan bersama kemudian saksi mengantar saksi AAPIA pulang ke rumahnya di Tegal dan kembali ke kos-kosanya terdakwa karena saksi takut pulang, karena akan dimarahi oleh orang tua saksi, sehingga saksi kembali lagi ke kos-kosanya TERDAKWA ANAK (terdakwa);-----
- Bahwa saksi sempat juga di cekik dan dipukul dengan bantal guling oleh terdakwa karena ia takut apabila masalah ini di beritahukan kepada kakaknya saksi;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh ayah saksi, saksi bersembunyi di lemari menggunakan kain pantai karena pada saat itu saksi takut apabila orang tua saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi : AANDN;-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yan benar;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi Anak SAKSI KORBAN adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa menurut keterangan anak saksi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita yang diterjadi di kamar kost di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adsalah TERDAKWA ANAK (terdakwa);-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dia adalah sopir dari anak saksi yang pertama dan saksi tidak mengetahui dimana dia tinggal;-----
- Bahwa terdakwa adalah pacar anak saksi yaitu saksi Anak SAKSI KORBAN dimana perkenalan tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 19 Januari 2015 saksi bingung mencari cari anak saksi yang belum pulang sampai ke esokan harinya saksi di beritahu oleh saksi AAPIA;-----
- Bahwa anak saksi berada di kos kosan bersama terdakwa kemudian saksi bersama istri saksi menggrebeknya di kos tersebut yaitu di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar sekira pukul 19.00 wita dan melihat anak saksi di kos tersebut bersembunyi di balik lemari dengan menggunakan kain pantai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan hal tersebut, yang mana saksi menanyakan kepada saksi SAKSI KORBAN sudah pernah berhubungan badan sehingga karena hal tersebut anak saksi, saksi Anak SAKSI KORBAN bercerita sudah pernah berhubungan badan sehingga saksi selaku orang tua tidak terima dengan perlakuan terdakwa dan melaporkannya ke Polresta Denpasar ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan keadaan ini ;-----
- Bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu SAKSI KORBAN pada tanggal 20 Januari 2015 setelah pulang dari pantai pukul 12.30 karena terdakwa nafsu ketika melihat SAKSI KORBAN di sebelah terdakwa hanya menggunakan kain pantai saja ;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SAKSI KORBAN dimana korban adalah pacar terdakwa ;-----



- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sekira pada pukul 15.00 wita bertempat di kamar kos Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi SAKSI KORBAN melakukan perlawanan sehingga terdakwa memasukan penis terdakwa langsung ke vagina saksi SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa sebelum memasukan kelaminnya terdakwa ada mengatakan gek kita main ya, dan terdakwa melihat saksi SAKSI KORBAN mengganggu kepalanya ;-----
- Bahwa saksi SAKSI KORBAN selalu datang ke kos terdakwa untuk bermain dan tidak pernah menginap
- Bahwa posisi terdakwa saat itu sama-sama tidur posisi miring ke kiri dan saksi SAKSI KORBAN miring ke kiri sambil memeluk bantal guling, kemudian terdakwa memeluknya dari arah belakang sambil memasukan penis terdakwa ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa pada saat itu mata saksi SAKSI KORBAN Als, SAKSI KORBAN tertutup tetapi pada saat terdakwa memeluk SAKSI KORBAN dan menaruh tangan terdakwa di perutnya saksi SAKSI KORBAN kemudian tangan terdakwa di pindahkan ke bagian payudaranya sehingga terdakwa tidak mengerti apakah dia tertidur atau tidak ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.UK.01.15 :-----

Menimbang, bahwa atas bukti Surat tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa yang menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/36/2015 a.n. Anak Agung Putri Ditami Suryaningrum Als. SAKSI KORBAN tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada Korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Dengan sengaja ;-----
- Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ;---
- Anak ;-----
- Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----

Ad.Unsur : Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggungjawab (torekening van baarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Anak dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK Als, Ngurah sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang didudukkan sebagai terdakwa, setelah identitas tersebut dibaca oleh Hakim benar terdakwa sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subject (kesalahan pada orangnya), selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi ;-----

Ad.Unsur: Dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen/sub unsur perbuatan telah terbukti terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut R.Soesilo adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai “opzetelijk plegen van een misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang bernama SAKSI KORBAN dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut ketentuan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dsb ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara anak korban bernama SAKSI KORBAN dengan terdakwa TERDAKWA ANAK Als. Ngurah sudah saling kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I
No.25
Monang-maning
Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Nomor UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 674 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada kesimpulannya bahwa korban bernama Anak Agung Putri Ditami Suryaningrum Als. SAKSI KORBAN berusia 13 tahun ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh, ditemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr.IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM bahwa pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum Et Repertum Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan ke pantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep, SpKJ (K) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.Unsur : Melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi AANDN , saksi SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA dan saksi WPK serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa berawal saksi SAKSI KORBAN datang ke tempat kost terdakwa dengan maksud mengambil HP miliknya yang ada di terdakwa namun sesampainya ditempat kostnya saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa bersama-sama dengan saksi AAPIA pergi kepantai setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa setelah mandi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA selanjutnya terdakwa mencium dan memegang payudara saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AA Putri Ditami Suryaningrum Als SAKSI KORBAN sambil menggerakkan pantatnya kearah depan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN membersihkan diri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.Unsur Anak ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih kandungan berdasarkan keterangan para saksi yang saling persesuaian yang didepan persidangan menerangkan bahwa benar saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun saat disetubuhi oleh terdakwa hal ini diperkuat dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171.L.T.05012012.0117 tertanggal 19 Januari 2012 yang menerangkan bahwa AA Putri Ditami Suryaningrum Als. SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 28 Maret 2001.dengan demikian unsur anak terpenuhi ;-----

Ad.Unsur : Melakukan persetubuhan dengannya :-----

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani(arrest hooge raad 5 pebruari 1912 (W.9292) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi AANDN ,saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA datang ke tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, selanjutnya saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa setelah mandi



mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA, selanjutnya terdakwa mencium dan memegang payudara saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI KORBAN dari belakang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN sambil menggerakkan pantatnya kearah depan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan Saksi SAKSI KORBAN membersihkan diri, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171.L.T.05012012.0117 tanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi SAKSI KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10(sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E19/VER/36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps



menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulannya tertanggal 4 Pebruari 2015 berpendapat :-----

1. Pada saat terjadinya permasalahan ini, usia klien masih berusia 13 tahun sehingga klien masih tergolong anak, namun dilihat dari postur tubuh dan tindakan yang dilakukan anak-anak dan klien bukan tindak pidana pencabulan yang biasa dilakukan anak-anak daan klien mengaku saat usia 13 tahun juga pernah mengalami pelecehan seksual ;-----
2. Klien melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Pasal 81 UURI No.23 Tahun 2002) tidak hanya sekali, tetapi klien melakukannya hampir setiap bulan 3 atau 4 kali, sehingga mengakibatkan korban mengalami depresi dan ketakutan terhadap klien ;-----
3. Keluarga klien kurang memberi perhatian kepada klien, hal ini dapat dilihat pada saat klien sidang yang hadir dalam persidangan hanya 2 orang tuanya, setelah permasalahan ini terjadi meenjadi tumpuan klien, ternyata tidak hadir dan klien juga menyatakan jarang ditengok keluarga selama berada didalam LAPAS ;-----

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar klien dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (huruf e dan c) dan ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkan klien di LPKA Gianyar di Amlapura, Karangasem dan Latihan Kerja di LPKS Rumah Aman Pondok GERASA di Br.Gempinis, Desa dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;



Tanggapan pihak keluarga terdakwa : -----

Pihak keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan terdakwa karena baru beberapa lama terdakwa tinggal bersamanya, setahu keluarga terdakwa masih tinggal di Yayasan Tunas Bangsa Denpasar, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

- Tanggapan pihak keluarga korban : -----

Pihak korban diwakili oleh kakak sepupunya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;-----

- Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;-----

Diwakili oleh **SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar mengemukakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa yang masih tergolong anak-anak yang terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan dengan sesama anak asuh serta pengalaman masa lalu yang diperlakukan sama oleh seniornya, oleh karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-hak terdakwa sebagai seorang anak, sehingga harapannya agar terdakwa mendapat keringanan hukuman, demikian juga terhadap korban yang mengalami trauma yang saat ini masih dalam bimbingan serta perawatan akan semakin membaik untuk dikemudian hari sehingga korban dapat bersikap selaku anak-anak yang tidak mengalami permasalahan masa lalu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban yang masih trauma dan ketakutan jika melihat terdakwa, adanya gangguan tingkah laku depresif sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;-----
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK Als. NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK Als. NGURAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kain pantai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu ;-----Dikembalikan kepada terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam wanita warna biru putih ;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 FEBRUARI 2015, oleh CENING BUDIANA,SH,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Terdakwa .----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

I WAYAN PUGLIG,SH.

CENING BUDIANA,SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 2/ Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.